

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매진행 업무처리 부적정
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다)에 따라 세무서장 등 위임기관으로부터 의뢰받은 압류재산의 공매대행 업무를 수행하고 있으며, 공매 진행시 압류재산의 현상, 점유관계, 차입 등을 조사하여 공매 실익여부를 분석하는 등 공매 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제16조에 따르면 공매대행을 의뢰받은 재산 중 권리분석 및 현황파악을 마친 후 선순위채권, 채납처분비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산은 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하여야 한다.

다만, 요강 제95조 제2항에 따르면 공매 실익이 없음에도 불구하고 교부청구 또는 참가압류한 타 관서에 실익이 있을 때에는 관서의 장과 협의하여 공매를 중지하지 아니할 수 있다.

한편, 요강 제50조 제3항에 따르면 매각예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액까지 차례로 줄여 공매하여도 매각되지 아니할 때에는 관서의 장과 협의하여 최초 매각예정가격의 100분의 50을 새로운 매각 예정가격으로 정하여 재공매할 수 있다.

따라서, 압류재산을 공매할 때에는 공매 착수 전 실익분석을 철저히 수행하고, 공매 진행 중에도 매각예정가격의 변동 등으로 공매 실익이 없게 된 경우 또는 매각예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액에도 유찰되는 경우에는 공매진행 여부, 재공매 매각예정가격에 대한 위임 기관 협의를 신속히 처리하여 불필요한 감정평가 비용을 발생시키거나 공매 신뢰성을 저하시키는 일이 없도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 공매 착수 전 압류재산 실익분석 불철저

그런데 감사대상기간 동안 서울서부지역본부에서 감정평가를 진행한 후 공매공고 미실시한 현황을 점검한 결과

2020. 4. 27. ○○○세무서로부터 수입한 체납자 장동선 소유 압류 재산(XXXX-XXXXX-000) ‘○○○○ □□□시 △△동 XXX-XX ◇◇◇◇◇ 제XXX동 제X층 제XXX호’의 경우 추정가액이 88,500천 원이고¹⁾ 위임 기관 조세채권 법정기일 2018. 8. 1.보다 빠른 근저당권 ㉠㉠㉠㉠㉠ 134,200 천 원(실채권액 112,570천 원)이 설정(2015. 3. 3.)되어 있어 추정가액보다 선순위 채권액이 과다하여 공매실익이 없어 위임기관과 공매대행 해제를 협의하였어야 하는데도,

1) ○○○○○○○○○○ ▲▲▲ ○○○○ 실거래가 조회 결과 동일 다세대주택 제X층의 전용 면적 62.68㎡가 XXXX. X. X.에 177,000천 원으로 거래되었는데, 본 건은 전용면적 31.34㎡로 지분을 적용하여 산정한 금액인 88,500천 원으로 추정함

공매실익을 분석하면서 체납자의 전유면적(전체 면적 62.68㎡ 중 31.34㎡)을 고려하지 않아 추정가액을 203,000천 원(KB부동산 시세)으로 잘못 산정하여 2020. 6. 18. 감정평가를 진행(감정평가액 86,000천 원)하고 불필요한 감정평가 비용 305천 원을 발생시킨 후에야 공매실익이 없는 사유로 위임기관과 공매대행 해제를 협의하는 등

[표 4]와 같이 5건의 압류재산에 대하여 공매대행 착수 전에 공매 실익 여부 검토를 소홀히 하여 감정평가비용 1,653천 원이 발생한 것으로 확인되었다.

[표 4] 공매실익 없는 압류재산 감정평가 내역

(단위 : 천 원)

순번	위임기관	관리번호	용도	선순위 금액	추정가액	감정평가 금액	비용
----	------	------	----	-----------	------	------------	----

“기재 생략”

(2) 압류재산에 대한 공매 진행 부적정

또한 감사대상기간 동안 서울서부지역본부에서 압류재산 매각대금의 배분을 실시한 건에 대하여 위임기관에 무(無)배분 현황을 점검한 결과

2019. 3. 21. ⊕⊕세무서로부터 수입한 체납자 ⊕⊕⊕ 소유 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX) ‘■■■■ △△△ ◇◇음 ◎◎리 XXX □□□□□□□ 제XXX동 제X층 제XXX호’의 경우 1차 공매예정가격이 191,000천 원이고

위임기관 조세채권의 법정기일 2017. 8. 1.보다 빠른 선순위 근저당권자들의 설정최고액 149,127천 원이 설정²⁾되어 있어 위임기관 조세채권을 충당 가능한 공매 2회차(예정가격 171,900천 원)까지만 진행하고 위임기관과 협의를 통해 공매 중지를 하여야 하는데도, 위임기관과 협의 없이 예정 가격 152,800천 원인 공매 3회차까지 공매를 진행하여 153,210천 원에 매각되었고, 2019. 8. 21. 배분기일에 배분할 153,247천 원(예치이자 37천 원 포함)이 강제징수비 5,244천 원을 제외하고 □□□□에 당해세 228천 원으로, 근저당권자 □□□□□에 142,169천 원으로, ㉸㉸㉸㉸㉸에 5,606천 원으로 배분되고 위임기관에는 무배분 되는 등

위임기관에는 공매 실익이 없는데도 위임기관과 협의하지 않고 공매를 진행하여 매각대금을 선순위 채권자에게만 배분하고 위임기관에는 무배분한 사례가 확인되었다.

또한, 최초 매각예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액에도 유찰된 압류재산에 대한 새로운 매각예정가를 30일 이상 경과하여 협의한 현황을 점검한 결과

2020. 5. 12. ㉠㉠시청으로부터 수입한 체납자 ㉠㉠㉠㉠ 소유 압류 재산(XXXX-XXXXX-XXX) ‘㉠㉠㉠ □□□□시 ㉠㉠동 XXX-XXX’(대, 39㎡)의 경우 2020. 10. 22. 최초 매각예정가격인 61,230천 원의 100분의 50에 해당하는 30,615천 원에도 유찰되어 위임기관과 협의하여 최초 매각 예정가격의 100분의 50인 30,615천 원을 새로운 매각예정가격으로 정하여 재공매하여야 하는데도, 별다른 사유 없이 68일이 지난 2020. 12. 29.에야 새로운 매각예정가격을 협의하는 등

2) 2010. 6. 25. ㉠㉠㉠㉠ 142,169천 원, 2016. 12. 7. ㉠㉠㉠㉠ 6,958천 원

[표 5]와 같이 11건의 압류재산에 대하여 매각예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액에도 매각되지 아니한 때로부터 길게는 68일, 짧게는 33일 이후에 위임기관과 새로운 매각예정가격을 협의하는 등 별다른 사유 없이 업무처리를 지연한 것으로 확인되었다.

[표 5] 압류재산 제공매 매각예정가격 협의 지연 내역

(단위 : 천 원, 일)

순 번	위임기관	관리번호	최초 매각예정가	새로운 매각예정가	100분의50 공매일(A)	협의일 (B)	지연일수 (B-A)
--------	------	------	-------------	--------------	-------------------	------------	---------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매할 재산의 종류, 품질, 소재지 등에 따라 추정가액 산정이 어려운 경우도 있으나 향후에는 공매 업무를 수행할 때 공매 착수 전 공매재산의 실익분석을 포함하여 공매진행 과정에서도 공매진행 여부, 제공매 매각예정가격 협의 등을 철저히 하여 공매 업무를 진행하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 압류재산의 공매 실익분석, 공매진행 여부 및 재공매 매각예정가격에 대한 위임기관 협의 등 공매진행 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)